

于“先天性疾病”,即该询问内容并不明确,作为投保人亦无相应告知义务。

第三,投保人如实告知的范围限于“足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的”重要事实。至于何为“重要事实”,应理解为影响保险人订约意向的重要事实。《中华人民共和国保险法》第十六条第二款明确规定了只有在如实告知的事实足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率时,保险人才有权解除合同。法律对“重要事实”的具体内容并无明确规定,因此确定此类事实应当从具体的保险险种出发,结合未如实告知内容与保险事故之间的因果关系进行具体分析。例如,本案中,虽甲医院的出院记录等医疗资料显示被保险人在投保前有“头颅形状异常”的情况,但因新生儿颅骨较软且富有弹性,在受到外力作用时容易变形,有时可能因出生时被产道挤压头颅形状也会有变化,形状异常不能代表畸形,加之无正式的医院诊断为畸形,投保人作为非医学人士的普通民众,都会认为头颅形状可能会随着新生儿发育而变化,尚未达到足以影响保险公司决定是否同意承保或提高保险费率的程度。再如,在投保人投保时询问是否患有乳腺疾病,投保人选择“否”,之后投保人因患子宫内膜高分化腺癌主张保险公司承担保险赔付责任,此时因投保人所患疾病“子宫内膜高分化腺癌”与其未如实告知的健康情况“乳腺增生”的患病部位、患病性质、严重程度均不相同,关联性不大,故未如实告知内容与此次保险事故并无直接的因果关系,不能认定投保人未如实告知内容对所发生的保险事故有重大影响,以及足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率。

通过以上分析可知,投保人的如实告知义务除依赖于自身的诚实信用外,主要依赖于保险公司询问的内容是否具体、明确,部分保险公司认为若问题太过细致,则可能造成询问事项的烦琐,也有可能排除掉大量客户群体,减少了潜在的投保人、被保险人签约保险合同的机会,使保险人保险费收益受损,但无疑,如果将询问内容进行精细化和明细化,将会极大减少此类争议和纷争,引导保险行业健康发展,切实保障保险人、投保人及被保险人的合法权益,进而建立良好的、蓬勃发展的保险金融环境。

编写人:云南省昆明市中级人民法院 李娜

互联网保险中明确说明义务履行方式的司法认定

——盛某甲诉某保险公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海金融法院(2023)沪74民终2037号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 盛某甲

被告(上诉人): 某保险公司

【基本案情】

2020年起，盛某甲作为投保人及被保险人每年在某保险公司处投保百万医疗保险，其中，2022年投保的保单对应的保险期间为2022年5月26日0时至2023年5月25日24时。保单约定，恶性肿瘤——重度医疗费用补偿限额2000000元(给付比例100%，等待期30日)。

保险条款(2021版)第2.2.2条约定：“对于以下医疗费用，保险人不承担给付保险金责任……(4) 未经医生处方自行购买的药品费用；在非本保险合同约定医院或医疗机构药房购买药品发生的费用……”第9.17条约定：“药品费指实际发生的合理且必要的、由医生开具的、具有国家药品监督管理部门核发的药品批准文号或者进口药品注册证书、医药产品注册证书的国产或进口药品的费用。但不包括营养补充类药品、免疫功能调节类药品、美容及减肥类药品、预防类药品，以及下列中药类药品：1. 主要起营养滋补作用的单方、复

方中药或中成药品，如花旗参，冬虫草……”

盛某甲于2020年8月经医院诊断确诊为肝继发恶性肿瘤、横结肠恶性肿瘤，后进入持续性的化疗及靶向治疗中。一审法院庭审中，盛某甲、某保险公司确认因2022年保单条款发生变化，某保险公司不再赔付盛某甲因治疗而产生的外购药。

因治疗前述疾病，盛某甲于2021年8月16日至2023年3月21日共产生外购药费46笔，共计230445.20元；于2020年12月31日至2023年1月10日共计产生中药费20笔，发票金额为25617.82元，个人自负3916.99元。

【案件焦点】

涉案第2.2.2(4)条保险条款的效力认定。

【法院裁判要旨】

上海市黄浦区人民法院经审理认为：某保险公司未提供有效证据证明其在盛某甲投保过程中，对免责条款的内容已经以足以引起盛某甲注意的文字、字体、符号或者其他明显标志作出提示并履行相应的说明义务，故涉案第2.2.2条(4)在本案中不产生效力。此外，除盛某甲在中山医院购买的四笔中药费共计649.97元外，其余中药费用的赔付请求，鉴于盛某甲系自行在药店购买，未能证明上述中药和涉案疾病治疗的关联性，故不予支持。

上海市黄浦区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第二条、第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第九条第一款、第十一条、第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

某保险公司支付盛某甲保险理赔款231095.17元。

某保险公司不服一审判决，提出上诉。

上海金融法院经审理认为：涉案第2.2.2(4)条保险条款位于责任免除部分，应认定属于免除保险人责任的条款。本案中，虽某保险公司提交了2022年

的投保人声明(对应起保时间2022年5月26日0时至2023年5月25日24时)及相关影像录屏视频,但从该投保人声明所载明的文字表述看,某保险公司难以证明其就其中的《保险条款》《投保声明》《特别约定》《投保须知》《免责声明》等向盛某甲履行了说明义务,更难以证明已对涉案第2.2.2(4)条保险条款向盛某甲尽到了明确说明义务。

此外,盛某甲通过电子方式投保起保日期为2021年5月26日的“人人安康”百万医疗保险时,新增了涉案第2.2.2(4)条保险条款。但某保险公司所举证的2021年的投保人声明(对应起保时间2021年5月26日0时至2022年5月25日24时)及相关影像录屏视频,均无法证明某保险公司对该处新增免责条款向盛某甲进行了充分的告知及明确的说明。因此,上述条款对盛某甲不产生约束力。某保险公司应赔付盛某甲外购药费用及中药费共计231095.17元。

上海金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,作出如下判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

互联网保险因具有缔约的便利性、高效性、跨区域性以及低成本性而广受保险人、投保人的欢迎。但其也存在不足,即与传统的柜面保险相比,保险人与投保人之间面对面的信息交流机会大幅减少,由此使保险人与投保人之间的信息不对称进一步加剧。在此情形下,作为消减信息不对称利器的制度设计即保险人的明确说明义务该如何履行,给司法裁判带来了新挑战。

一、主动还是被动

《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)第十七条第一款规定,“……保险人应当向投保人说明合同的内容”。其中,“应当”一词表达了明确说明义务的履行方式应积极、主动。《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第四百九十六条第二款规定:“……·除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明……”可见,从

